

## 予備独自問題 H27-19

(配点: 3)

月 日

月 日

公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 証人尋問が予定された公判期日に、勾留されている被告人が、召喚を受け、正当な理由がないのに出頭を拒否し、引致しようとする刑事施設職員に暴力を振るって出頭しないときは、裁判所は、被告人が出頭しないまま、その公判期日において証人尋問を行うことができる。
- イ. 弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却したのに対し、弁護人は、その判断に不服があるときでも、重ねて異議を申し立てることはできない。
- ウ. 被告人に弁護人があるときは、判決宣告を行うための公判期日に弁護人が出頭しなければ、裁判所は、判決を宣告することができない。
- エ. 同一事件の共犯者である甲と乙が、共同被告人として併合審理を受けている場合、検察官が、乙のためにのみその供述録取書の証拠調べを請求したとき、甲及び甲の弁護人は、これに対して意見を述べる権利がある。
- オ. 公判前整理手続に付された事件について、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、検察官の冒頭陳述に引き続き、必ず冒頭陳述をしなければならない。

|          |      |     |     |     |     |     |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| No201    | 公判手続 |     |     |     |     | 正答率 |
| 予備H27-19 | 正解   | ア 1 | イ 1 | ウ 2 | エ 2 | オ 1 |
|          |      |     |     |     |     | 16% |

## ア 正しい

286条の2。286条は、原則として、「被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない」と定めている。これは、被告人の出頭を開廷の要件とするともに、被告人は、公判廷に出頭する権利と義務を有するとしたものである。もっとも、286条の2は、「被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる」と定めている。これは、勾留中の被告人が公判期日に出頭することを拒否し、出頭させようとする暴力を用いるなどして抵抗し、通常的手段では出頭させることが困難であって、開廷することができない場合に対処するために設けられたものである。したがって、本記述は正しい。

## イ 正しい

規則 206条。異議の申立について決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。これは、異議の蒸し返しを防止するものである。したがって、本記述は正しい。

## ウ 誤っている

最判昭 30.1.11。判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する（342条）。公判廷であるから、検察官の出席は必要である（282条2項）。また、被告人の出頭は、一定の例外を除き（283条、284条等）、必要である。これに対して、弁護人の立会いについては、必要的弁護事件の判決宣告期日に弁護人の立会いを要するかが争われた事案において、判例（最判昭 30.1.11）は、**弁護人については、必要的弁護事件であっても、判決宣告期日における立会いが必要的ではないとしている**。その理由として、判例は、「被告人が弁護人を選任するのは主として公判における弁論のためであり、公判の審理においてよく攻撃防禦の方法を講じ被告人の利益を保護するために外ならないのであるが、判決宣告の公判期日は、すでに攻撃防禦の方法が尽され弁論が終結した後の期日であるから、弁護人にその期日を通知して出頭の機会を供するかぎり、必ずしもその立会いを要するものと解しなくとも被告人の権利保護に欠けるところはない」ということを挙げている。よって、被告人に弁護人があるときは、判決宣告を行うための公判期日に弁護人が出頭していなくても、裁判所は、判決を宣告することができる。したがって、本記述は誤っている。

## エ 誤っている ★

298条1項、規則 190条2項。検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べを請求することができる（298条1項）。証拠調べ請求に基づく場合に、証拠調べの決定をするについては、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない（規則 190条2項）。そして、共同被告人がいる場合、証拠調べ請求や証拠調べ請求に対する決定は各別に行われている。すなわち、証拠調べ請求の効果は、被告人ごとに生じ、共同被告人のうち1人が請求した証拠は、別途他の被告人が自ら請求するか、又は、職権で証拠調べが行われるなどしない限り、他の被告人との関係では証拠とならず、その請求をした被告人の関係においてのみ証拠となる。また、実務で用いられている証拠等関係カードにも、検察官からの請求の場合、どの被告人についての請求かを明らかにする欄があり、この欄に記載されていない被告人との関係では請求があったといえないこととなる。そうすると、検察官が、乙のためにのみその供述録取書の証拠調べ請求をしたときは、甲との関係では請求があったといえず、甲及び甲の弁護人は、「相手方又はその弁護人」には当たらないので、証拠調べの決定をするについては、乙又は乙の弁護

人に意見を述べる機会を与えれば足りる。したがって、本記述は、甲及び甲の弁護人は、これに対して意見を述べる権利があるとしている点で、誤っている。

#### オ 正しい

316条の30。公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、296条の冒頭陳述に引き続き、これを明らかにしなければならない。通常の手続では、冒頭陳述は検察官にとっては必要的であるが(296条)、被告人又は弁護人は、冒頭陳述をしなくてもよいとされている(規則198条)。しかし、公判前整理手続では、被告人側も公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、これを明らかにしなければならないとされていることから(316条の17第1項)、公判前整理手続に付された事件では被告人側にそのような主張があるときは、その内容を検察官の冒頭陳述に引き続いて明らかにするため、被告人又は弁護人にとっても冒頭陳述は必要的なものとされたものである。したがって、本記述は正しい。

